

[별표 2]

시험기관 지정 또는 변경지정의 방법(제4조 관련)

1. 목적

이 규정은 제4조에 의한 화학물질 시험기관(이하 "시험기관"이라 한다)의 지정 또는 변경지정의 방법에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 지정신청서의 제출

제4조에 의한 시험기관 지정을 받고자 하는 자는 규칙 별지 제21호 서식에 의한 시험기관 지정 신청서에 다음 각 호의 첨부서류를 첨부하여 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다. 기후에너지환경부장관은 지정신청서를 접수한 경우 즉시 국립환경과학원장에게 통보하여야 한다.

가. 시설 현황 내역서

나. 운영 현황 내역서

다. 시험능력(시험분야 또는 시험항목)을 증명하는 자료

3. 첨부서류의 작성방법

가. 시설 현황 내역서는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 시설의 배치, 구조 및 면적
- 2) 시험계의 취급 및 유지시설
- 3) 시험계를 위한 물품공급시설
- 4) 시험물질 및 대조물질의 취급시설
- 5) 시험작업구역
- 6) 자료보관시설
- 7) 관리용 시설
- 8) 장비 및 배치
- 9) 폐기물취급시설

나. 운영 현황 내역서는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 인원 및 조직
- 2) 운영책임자 및 시험책임자의 준수사항
- 3) 신뢰성보증업무 부서의 구성·운영 및 활동
- 4) 시험계의 취급 및 관리사항
- 5) 기록 등 자료의 보관관리상태

6) 기타 시설 및 운영 관련 추진계획

다. 지정 신청하는 시험분야 또는 시험항목의 최종보고서 등 시험능력을 증명하는 자료는 다음과 같다.

- 1) 단기·급성독성 시험항목 각 3건 이상 시험계획서 및 최종보고서
- 2) 반복·만성독성 시험항목 각 1건 이상 시험계획서 및 최종보고서
- 3) 양성·음성 대조물질시험 수행결과(양성·음성 대조물질시험이 필요한 경우에 한함) 등

라. 시설 현황 내역서, 운영 현황 내역서, 시험능력(시험분야 또는 시험항목)을 증명하는 자료는 평가 자료로 활용됨으로 상세하게 기록하여야 한다.

4. 지정신청서의 검토

제7조의 규정에 따른 조사단은 지정신청서의 적정성, 첨부서류의 누락 및 구체성 여부를 고려하여 제출된 지정신청서를 검토한다.

5. 자료의 보완

가. 기후에너지환경부장관은 조사단의 지정신청서 검토 결과를 토대로 지정신청기관에게 필요한 자료의 보완을 요청할 수 있다.

나. 기후에너지환경부장관은 필요한 자료의 보완을 요청할 경우 보완내용, 보완사유 및 보완기간을 구체적으로 전달하여야 한다.

다. 기후에너지환경부장관은 제시한 일정기간 내에 지정신청기관이 보완자료를 제출하지 않거나 보완한 후에도 지정신청서가 적정하지 않다고 판단될 경우 지정신청서를 반려할 수 있다.

6. 현지조사

지정신청서의 적정성이 판단되면 시험기관 및 조사관들의 일정을 고려하여 현지조사일을 확정된 후 지정신청기관에 대한 현지조사를 실시하되 그 절차는 제4조 별표3의 시험기관 평가 및 시험감사 규정에 따른다.

7. 시험기관의 책무

시험기관의 운영책임자는 조사단의 현지조사 결과에 따라 보완요청이 있는 경우 보완기간 내에 보완자료를 제출하여야 한다.

8. 시험기관지정 여부의 판정

판정기준은 원칙적으로 조사단의 시험기관 평가결과 지적사항 및 이에 대한 보완자료를 근거로 다음 어느 하나와 같이 판정한다.

가. 적합 : 지적사항이 없거나 경미한 우수실험실 운영규정 이탈사항에 대하여 타당한 보완자료가 제출된 경우

나. 부적합 : 시험의 신뢰성을 훼손하는 중대한 우수실험실 운영규정 이탈사항이 발견되거나 경미한 우수실험실 운영규정 이탈사항에 대하여 타당한 보완자료가 제출되지 않은 경우

9. 평가보고서

조사단은 시험기관 지정판정 완료 후 제4조 별표3의 시험기관 평가 및 시험감사 규정 중 보고서작성규정에 따라 평가보고서를 작성하여 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

10. 지정

기후에너지환경부장관은 조사단이 적합하다고 판정한 기관에 대하여는 규칙 별지 제22호 서식에 의한 화학물질 시험기관 지정서를 발급한다.

11. 지정사항의 변경

가. 시험기관으로 지정을 받은 기관이 다음과 같은 사항을 변경하고자 할 때에는 규칙 별지 제23호 서식에 의한 화학물질 시험기관 변경지정 신청서를 작성하고, 지정서 원본과 기타 필요하다고 판단되는 첨부 서류와 함께 변경지정 신청을 하여야 한다.

1) 시험기관으로 지정된 기관의 명칭, 대표자 또는 운영책임자의 변경

2) 지정 받은 시험의 범위(시험분야 또는 시험항목), 소재지

나. 기후에너지환경부장관은 변경지정신청을 받은 경우에는 다음과 같이 해당사항에 대하여 검토하고, 신청 내용이 타당하다고 판단된 경우에는 변경 지정한다.

1) 제11호가목1)의 경우에는 기후에너지환경부장관이 사실 여부 등을 확인하여 타당하다고 판단된 경우 변경 지정

2) 제11호가목2)의 경우 및 기타 필요하다고 판단되는 경우에는 제4조의 지정 및 지정평가에 준하여 변경 지정

다. 기후에너지환경부장관은 변경지정신청이 적합하다고 판단되는 경우 변경지정 사항에 대하여 기 발급된 지정서에 이면기재하여 시험기관에 발급한다.

12. 기타

지정신청 등에 대한 보완, 반려 등 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「민원 처리에 관한 법률」에 의한다.